

עין משפט גר מצוה

בז א מיי פייג מהלכות נדרים הלכה ט קמג לאוין רמב עושׂע ייז סימן רלב סעיף ג:

בז ב ג מיי שם טור שׂע שם סעיף כח: יז ד מיי פ"ח מהלכות מידות הלכה כ: י"ח ה מיי שם הלכה יח: י"ב ו מיי שם פ"א הלכה יז:

נוסחת הריב"ן

א] כציי תבוב כהן בזה"ל גליין מניין בכל מקום שעלוהו של חדש כמותו שאמר ושתטו אהונו כל עדת ישראל וכו כל הקהל שזמנין אהונו אלה מתאן ששלוהו של חדש כמותו אף צהפריה נמי יהא שלוחו של חדש כמותו דמני מיפר ואפי' לרבי יאשיה טעמא דלמיר תתתא כו': דלמא הילוך דלמיריה השתא דלי לא דמניב יאשיה יפרט הוי אמר ר' יאשיה דלשטורופוס מיפר דלמא לאליבא דר' אליעזר קאמר דבעי מני מיפר מהשתא ומשום דבעל מיפר מהשתא וואפי"כ שילי אהי"ד מני מגלה כו': ב] שלג מניי שיהא חדש מיר: ג] ולא קרבן לתאלין לימא כציי: ד] יצוהו שניהם ויצוהו קרבנותיו של מיר אחד ויטו: ה] נדרו: ו] ואין לא אשכחן: ז] מימיו ליה איניו לימיו: ח] מחייב דכוליה: ט] דהילך וסניסה מפי המורה ל"א קרבן צעי אחיו אילו אחד תלך בלגד הכי עליו כו': י] בלשגא דמתני' כו' דר"מ סברי: כ] פירש: כז] כציי תבוב כהן בזה"ל גליין ויהי לא הוי חד דלמיר עליו לגלה חצי מיר יקץ למיר אחד ויהא צעבור חצי קרבנותיו ויהא קרבן חצי בן שניהם ויהי קיפא הא לתריין לעיל היכא דלמיר נדר ופתחו עמו חייב להצא חצי קרבן תריין התם לכדי פטור משום דפתח הוא צמיתי דלא שייך גמיר כגון גבורות דלא שייכי צמירות אבל הכא דשייך הפתח צמיר כגון הכא מודו כוליה דחייב מיר רבי:

מוסף רש"י

האומר לאפוטרופוס. היה הולך למענית ואיז ומניה אפוטרופא לו נכסיו לון אכחו ונתינו [ב"מ צד.]. ואישה יפרנו. ולא שלית [נדרים עב.]. יהו קיימין לא אמר כלום. דעייין לא צא הנדר לעולם והילך יכול לקיימו [נדרים עב.] נדרים אלא כאלו לעולם אינו יכול לקיים [שם עה.]. נדר ופתח עמו הוא. שם הנדר פתח צמירי [מנחות פא.] שם נדר אמר פתח שמתחבר בו [שם קג.].

פ' הרא"ש

במה דלא קיים קמיה אלא מאי קאמר אי משכחנא דהוי נזיר מגלחנא ליה אפילו אם ידור אחר קבלת נדרו דמסיק איניש (שפירש) אדעתיה במאי דלא קיים קמיה א] השתא במילתיה דלא מצי עביד לא מושיר שליח ורעולם מסיק איניש אנפשיה. במאי דלא קיים קמיה ואפי"ה א] הוי שלוחו אפי' אם פירש לו בפירוש דכל מילתא דלא

מצי איהו למעבד השתא שאם היה אומר לה הרי את מקודשת לי לאחר שיגרשך בעליך לא היא מקודשת דאין אדם מוקנה בשר וכלו בא לעולם הלכך אי אמר נמי לשלוחו קדשה לי לאחר שתתגרש לא הוי שלוחו: ת"ל אישה יקימנו ואיהו שליח מיתורא דקרא דריש דלא מצי מושיר שליח טעמא דאמר רחמנא אישה יקימנו ואישה יפירנו [האן לאו הכי וכו] הוה מצי לאקשויי ממלתיה דרבי יונתן אלא דניחא ליה לאקשויי מתרווייהו: יהון קיימן לא אמר כלום דאגן שילח אמר בלבו לקיים לה כל נדריה דשמא תדור דבר שהוא גנאי לו וקשה בעיניה אם יתקיים: הרי הם מופרים. ר' אלעזר אומר מופר דאין אדם חפץ באשה נדרנית וניחא ליה שכל נדריה יהיו מופרים וחכ"א אינו מופר מפ' בנדרים טעמיהו משום דכתיב אישה יקימנו ואישה יפירנו כל שאינו בכלל הקמה אינו בכלל הפרה קס"ד דבני השיבה שצרי לקהשת כמאן דכי אמר רבי יאשיה אליבא דרבנן דאמר לא מצי מיפר דאי אליבא דר' אלעזר אמאי מושיר שליח להפר יפיר לה הוא בעצמו אלאמא מלתא דלא מצי איהו למעבד מושיר שליח ומשני לעולם ר' יאשיה

יב:

טעמא דכתב רחמנא אישה יפירנו. ניחא ליה לאומצי גס לר' יאשיה דמדנר' יונתן מני לאומצי [צדהיל]: הכי הן קיימין לא אמר כלום. דהקמה צטעות הוא דשמא [מדור] דצבר שא"א ליה להקים: **לִיפֶדֶר** דֵּה הוא. פירוש כשלא מצינו: **דְּלִכְמָא** מישתלמינא.

לשון שגגה או מיטרידינא מן הדרך ולכן רוצה לנמנות אפוטרופוס ואותו אפוטרופוס יהיה מיושב צדעתו וא"ת ואכתי ליפר לה איהו מעעשיו שהרי הוא זוכר עתה ומיושב צדעתו וי"ל דלינו רוצה לומר שיהא מופר אלא נדרים שדדור מכי יסע ואליך אצל לא נדרים שלפני נסיעתו שזה קלת קשה' אצל קשה דלימא לה השתא כל נדרים שדדורי מכשאסע עד שאשוב יח' מופרין ב' וי"ל דמתוך כך תפול קטטה צייניהם שזה קשה לה לעולם וצנדרים מיצעיה לן א' בעלה מני מיפר בלא שמיעת קול וגם הפרה דשליח [אינין] מועלת עד דשמע הצעל הנדר דהכי מוקי לה התם (דף עב.): ולפי' זה נפרש ליפר לה איהו פירוש כשיסע יפר לה בעלה ותועיל ההפרה לכשיצא הצעל וישמע הנדר דאם יממין להפר עד שישוב וישמע שמא יהיה טרוד לשכישמע וישתוק מלהפר ולכן פריך ליפר לה מהשתא ותועיל ההפרה כשישמע ובשלמא אי סבר כרצנן ניחא [דלא] מני מיפר ומשני דלמא טרידינא כשירלה ליסע דכפרישית ע"כ הגה"ה: **ושמַעַת** חבירו ואמר ואני. צבדי נקט דהא צראשון נמי

פליגי: **אמר רבא** הב"י מודים **באומר חצי קרבנות** נזיר ע"י חצי קרבן מייית. כיון שמהל הת"י בקרבן שאמר חצי קרבנות ודאי פלגא דקרבן [אשחז"א * [תיצת] חצי מתיבת מיר: קרבנות חצי מיר עלי קרבן שלם צעי ליה לאתויי: **מא"י טעמא דלא אשבחן נזירות אפ"לא**. דכיון דסמך תיבת חצי אצל ד' מיר (מתיבת) משמע מדדורו דחצי אמוייה קאי ואין מיצ"א שום חצי מיר צעולם: **בי פליגי ברישנא דמתני'**.^[ח] [בזאומר] הריני נזיר וכיון דלמיר הרי עלי לגלה מיחייב צכוליה קרבן לר"מ דתפוס לשון ראשון וכי אמר חצי מיר לא כל כמנייה והוי כאומר קרבנות חצי מיר עלי דמייתי קרבן שלם וקשה אמאי קאמר האי ליטנא כיון דלמיר עלי איחייב [צכוליה] לימא להדיא דמני ו' [כזאומר] קרבנות חצי מירות ורבנן סברי נדרו ופתחו עמו הוא: **מתני'** יהריני נזיר לבשיהיה לי בן ונוולד לו בן הרי זה נזיר נולד לו בת שומטום ואנדרוגינום אינו נזיר אם אמר **א** כבשיהיה לי ולד אפילו נולד לו בת שומטום ואנדרוגינום הרי זה נזיר הפילה

דהוי כאומר חצי קרבנות נזיר עלי וי"ל דהא דלמיר רצא קרבנות חצי מיר עלי דכולה צעי איחויי משום דחצי קאי אמוי אכל' משמע להו צמתני' דלישנא דחצי קאי אעלי וכמי שאמר חצי קרבנות מיר עלי: **הריני נזיר** בשיהיה א' בן. פירוש הדואה ושצח להקצ"ה שחנני וחיכני ונולד לי בן א' הריני מיר צגמרא פריך פשיטא: **בת שומטום ואנדרוגינום אינו נזיר**. דזה לא מחשיבו דהא נמי פריך צגמי' שפירא אצל אמר בלשון א' לא כשארפה לי ולד אפי"ה? עומטוס ואנדרוגינום הרי זה מיר אהא נמי פריך צגמרא פשיטא: **א' הפילה אשתו**. ולא ידעינן אי נפל הוא אן צן קיימא הוא וכלו לו חדשיו או שמת צמעי אמו אינו מיר וצגמי' מוקי לה כר' יהודה דסבר לא מתיח איניש נפשיה לספיקא א' וספק נזיר הוי דלמא

צן קיימא מה שהפילה הלכך טוב להמתות ולומר אם צן קיימא הריני מקבל עלי מירות [ומונה] מירות ומציא קרבנותיו ומותר צין ומגלה שאם ולא היה צדיצורי הראשון כלום הריני מיר נצדה כלומר מעתה הריני מקבל על מירות [ומונה] מירות ומציא קרבנותיו ומותר צין ומגלה שאם לא התנה כן כל ימיו היה מקולקל לר"ש דמספיקא לא מני לגלה ואסר כל ימיו ציין וצתגלחת וצטומאה ור"ש לא פליג אהא דנוולד לו צ"ה דהפילה הן וזכר וכו' דליכא לספוקי דכשאמר כשיהיה לי בן ודאי לא היה דעתו אלא לבן ודאי ולא לעומטוס ולא פליג ר"ש אלא היכא דהפילה הן וזכר דמספקא ליה דשמא היה צן קיימא והוי צן גמור והוא הדין דמילתיה דר"ש קאי ארישא היכא דלמיר הריני מיר כשיהיה לי בן והפילה כו':

הריני נזיר פרק שני נזיר

הכי קאמר אי משכחנא כו': דמאי עבד ליה איהו גופיה השתא. כגון צאיתמא דשריא ליה לאפוקי היכא דצההיא שעתא לא משתריא ליה: (הפר לה והיפר לה. שלוחו של אדם כמותו): **שדדורי מכאן עד שאצא כו'**. קס"ד דכי א"ר יאשיה אין אפוטרופוס מיפר אליבא דרבנן דלמירי גצי ידיה דבעל דליהו נמי לא מני מיפר: ואי לאו דלמיר רחמנא ואישה יפירנו אפוטרופוס הוה מיפר. ואע"ג דבעל לא מני מיפר השתא. אלמא צמילתא דלא מני איניש למיעבד השתא משוי ליה שליח א': הכי. דמני מיפר למא ליה לשווי שליח ליפר לה צעל לאלתר: **סבר**. האי צעל לא צריכנא להפר לה אלא צעשה שאלא לדרך דלמא צההוה שעתא מישתלינא או מטרדינא או רתחנא הלכך קאמר לאפוטרופוס דליעבד איסו: **מתני'**. **עלי עלי לגלה חצי נזיר**. דלמיר הרי עלי להציא חצי קרבנותיו של גילוח מיר אחד: **זה מגלה נזיר שלם וזה מגלה נזיר שלם**. שלג מנינו ב' מיר לתאלין ג'ולא קרבן לתאלין. והוא סבר אין חדש מניא' דצריז לצטלה: **וחכ"א**. דצויצלו שניהן קרבנותיו של מיר אחד והיו פטורין שהרי לא יזמרו לו אחד אלא חצי מיר: **חצי' אמר רבא** ה"ג הכל מודים כל היכא דלמיר חצי קרבנות נזיר עלי וכו' כוניה קרבן צעי לאותויי מ"ט דהא לא אשכחן נזירות לפלגא כי פליגי בלישנא דמתני' היכא דלמיר הרי עלי לגלה דר"מ סבר כיון דלמיר הרי עלי לגלה איחייב אכוליה קרבן דנזיר והאי דהדר אמר חצי נזיר לאו כל כמנייה ורבנן סברי כל כה"ג נדר ופתחו עמו הוא וצין שניהם מצינא קרבן דנדר אחד הוא. ואיכא ספרים דלא כתיב צהו הך אמר רצא אלא הכי כתיב צהו קרבן צעי איחויי כלומר נזיר מיהא לא מופטר צקרבנותיה דהךנן הואיל דכל חד וחד קיבל עילוייה פלגא דנזירות ותו לא אשכחן מירות לפלגא והאי דקא' מיייתי ליה אינהו לייתי ליה משום נדבה כי פליגי בלישנא דמתני' כגון דלמיר הרי עלי לגלה ולא אמר צתסם חצי מירות עלי דר"מ סובר כיון דלמיר הרי עלי לגלה א' אכוליה קרבן מירות ומיפטר ציה מיר צהאי קרבן מירות והאי דהדר אמר חצי מירות מיהדר הוא דקא צעי ולאו כל כמנייה ורבנן סברי נדר ופתחו עמו הוא א' ולא מיפטר מיר צקרבנותיו דהילך טו ושניהם מיהא קרבן אחד

צעי איחויי. [ל"א] אילו אמר אחד בלצד הרי עלי לגלה חצי מיר אפילו רבנן מודו דקרבן שלם צעי איחויי מ"ט דהא לא אשכחן מירות לפלגא כי פליגי ואלישנא דמתני' דליכא תרי דבין שניהם מצילין קרבן שלם ר"מ סבר כי אמר הרי עלי מייחייב אכוליה קרבן וכו' דהר אמר חצי נזיר לאו כל כמנייה דתפוס לשון ראשון הלכך זה מגלה מיר שלם וזה מגלה מיר שלם ורבנן סברי כיון דתרי אינון לא הוי קרבן לתאלין והוי נדר ופתחו עמו דכי אמר לגלה חצי מיר וצ'פירוש עלי דלמיר לכתמלה הלכך זה מגלה חצי מיר וזה מגלה חצי מיר דכיון דבין שניהם מציאין קרבן שלם לא הוי קרבן לתאלין ל': **מתני' נולד לו צם או עומטוס ואנדרוגינום הרי זה נזיר**. דולד מיהא מקרי: הפילה

צעי איחויי. [ל"א] אילו אמר אחד בלצד הרי עלי לגלה חצי מיר אפילו רבנן מודו דקרבן שלם צעי איחויי מ"ט דהא לא אשכחן מירות לפלגא כי פליגי ואלישנא דמתני' דליכא תרי דבין שניהם מצילין קרבן שלם ר"מ סבר כי אמר הרי עלי מייחייב אכוליה קרבן וכו' דהר אמר חצי נזיר לאו כל כמנייה דתפוס לשון ראשון הלכך זה מגלה מיר שלם וזה מגלה מיר שלם ורבנן סברי כיון דתרי אינון לא הוי קרבן לתאלין והוי נדר ופתחו עמו דכי אמר לגלה חצי מיר וצ'פירוש עלי דלמיר לכתמלה הלכך זה מגלה חצי מיר וזה מגלה חצי מיר דכיון דבין שניהם מציאין קרבן שלם לא הוי קרבן לתאלין ל': **מתני' נולד לו צם או עומטוס ואנדרוגינום הרי זה נזיר**. דולד מיהא מקרי: הפילה

חזרה

טרם לכתו להפר לה משיחויך בדרך עד שישוב וי"ל דלא משוי שליח אלא בשעת הליכתו דלא מסיק אדעתיה קודם לכן ואותה שעה דלמא מטריד ולא יוכל להפר בפניה ואע"ג דמשמע בנדרים שיכול להפר אפילו שלא בפניה מי"מ הוא ירא שמא תעבור על נדרה ואע"פ שהפר לה כיון שלא ידעה יש לה עונש כנתכוון להפר בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה הלכך ניחא ליה טפי שיפר לה השליח בפניה: היכא דאמר חצי קרבנות נזיר חצי קרבנות בעי אתויי כיון דאמר חצי קרבנות יפרע לעזיר אחד דמי חצי קרבנותיו אבל אם אמר קרבנות חצי נזיר כיון דלא אשכחן חצי נזיר הוי כאילו קבל עליו קרבנות נזיר שלם. רבי מאיר סבר כיון דאמר הרי עלי איחייב בכוליה קרבן נזירותיה דרבי מאיר לטעמיה דאית ליה תפוס לשון ראשון וכי אמר הרי עלי לגלה הוי כאילו אמר תגלחת שלימה של נזיר וכי אמר תו חצי נזיר דמשמע דמגלח קאי אחצי נזיר כלומר חצי קרבנות נזיר עליה לאו כל כמנייה דתפוס לשון ראשון דמשמע תגלחת שלימה אבל אם אמר הרי עלי חצי קרבנות נזירות לא שייך הכא למימר תפוס לשון ראשון דהרי עלי לא כלום קאמר בלא סיום דבריו ורבנן סברי נדר ופתחו עמו והוי כאומר חצי קרבנות נזיר עלי והכי קאמר הרי עלי חצי תגלחת נזיר ולא דמי לקרבנות חצי נזיר דקרבנות משמע

מסורת הש"ס

א] נדרים עב: ב] צ"מ 15. צ] ונכיתו עד: ד] יעין. א] נדרים עב: עה. ד] ונעיל יא: ט] לעיל ט. מנחות פא: קה. ו] י"א כשארפה, א] צ"ל הרי זה, ח] שייך לך יגה.

תורה אור השלם

1. כל נדר וכל שבועת אסור לעצת נפש אישה וקיימנו ואישה ויפרנה: במדבר יז יד

הגהות הב"ח

א] גמ' השתא לא משוי שליח ואל: ב] רש"י ד"ה ואתמיס וכו' מיר הס"ד ואת"כ מ"ה ה"ג אמר רבא הכל מודים וכו' פלגא דמירות ודא אשכחן וכו' הרי עלי לגלה איחייב אכוליה קרבן וכו' צעי אתויי לישנא אחרינא קרבן בעי אתחויי אילו אמר אחד בלצד וכו' לכתמלה הוא הלכך וכו' לתאלין הס"ד ואת"כ מ"ה אפילו טלד:

הגהות מהר"ב רנשבורג

א] רש"י ד"ה אמר רצא וכו' ולא מיפטר מיר צקרבנותיו דהילך וסניסה ג"צ עיין אורח משור: ב] תוס' ד"ה דלמא וכו' וי"ל דמתוך כך תפול קטט צייניהם שזם וכו' ג"צ עיין א"מ: ג] ד"ה אמר רצא וכו' ודאי פלגא דקרבן מיר מתיבת חצי מתיבת מיר וכו'. מן תיבת שחיד עד מיר נמחק וי"צ שחיד חייב מיר מחייב בנדר כל"ל א"מ: ד] ד"ה מלי טעמא וכו' דכיון דסמך תיבת חצי אלא מיר מתיבת וכו' מיתב מיר מתיבת נמחקו וי"צ אלא תיבת מיר משמע מדדורו דהאי כל"ל: ה] ד"ה כי פליגי בלישנא דמתני' דהוי כאומר כל"ל: ו] בא"ד לימא להדיא דדמי לאומר כל"ל: ז] ד"ה הפילה וכו' לספיקא ור"ש חייש לספיקא כל"ל א"מ:

הגהות התוספות

1. צ"ל קס"ג לו. 2. תיבת שחיד נמחק וי"ל קאמר כיון שהחזיק מתיבת כו'. 3. זה אינו דיבור צבקי' אלא המשך אחד לדיבור שלפניו. 4. צ"ל חזוב. 5. צ"ל בזאומר הרי עלי כיוון דלמיר הרי עלי כו' ומה צניתיים נמחק. 6. צ"ל אצל בלישנא דמתפתין משמע להו דחצי כי צ"ל אפילו בת. 8. צ"ל בת.

פ' הרא"ש (המשך)

אליבא דר"א והא דקשיא לך אמאי אינו מיפר לה בשעה שמחזיק בדרך דלמא משתלינא או ריתחנא או מטרידינא הלכך ממנה שליח יום או יומיים קודם הליכתו והא ליכא למימר אמאי לא יפיר לה באותה שעה כל נדרים שתידור מאותה שעה עד שישוב מן הדרך לפי שכל זמן שישנו בעיר אינו רוצה שיהיו מופרים עד שישמע חזרה דשמא תדור נדר שהוא חפץ [בין ויתורו קשה יפיר לה משעת הליכתו עד שישוב כמו שאומר לשליח

^[1] נראה צ"ל אלא במילתא דמני עבד השתא במילתא דל"מ עבד וכו'